

Manual de Estudos: Finanças Públicas

O Estado na Economia e Falhas de Mercado, Princípios Orçamentários, Ciclo e Instrumentos (PPA, LDO, LOA), Receita e Despesa Pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. O Estado na Economia & Funções do Governo

O estudo das Finanças Públicas investiga como o governo arrecada recursos e realiza gastos para atingir fins sociais e econômicos. A atuação estatal justifica-se para corrigir as chamadas Falhas de Mercado (situações nas quais o mercado sozinho não aloca recursos de forma eficiente), que incluem: bens públicos, externalidades, monopólios naturais e assimetria de informação. As Três Funções Clássicas do Governo (Richard Musgrave)

- **Função Alocativa:**

Refere-se ao fornecimento de bens e serviços públicos puros que não seriam ofertados pela iniciativa privada devido à impossibilidade de cobrança individual (bens não rivais e não excluíveis). Ex: defesa nacional, iluminação pública, saneamento.

- **Função Distributiva:**

Consiste no ajuste da distribuição de renda e riqueza através de transferências e da tributação progressiva, buscando reduzir as desigualdades sociais. Ex: programas de transferência de renda (Bolsa Família), tributos sobre a renda progressivos.

- **Função Estabilizadora:**

Uso da política macroeconômica (política fiscal e monetária) para combater o desemprego, a inflação, garantir o crescimento econômico e o equilíbrio do balanço de pagamentos.

BENS PUBLICOS PUROS

Um bem público puro possui duas características estruturais: 1) Não-Rivalidade (o consumo do bem por um indivíduo não reduz a quantidade disponível para outros); 2) Não-Exclusividade (não é possível impedir alguém de consumir o bem se ele for disponibilizado). Exemplo: a segurança pública protege a todos, pagando impostos ou não.

2. Orçamento Público e Princípios Orçamentários

O orçamento público é o instrumento de planejamento e execução das finanças estatais, estimando a receita e fixando a despesa para um determinado período. Deve seguir princípios fundamentais previstos na CF/88 e na Lei 4.320/64. Princípios Orçamentários Classicos

- **Unidade (ou Totalidade):**

O orçamento deve ser uno. Cada ente federativo deve consolidar suas receitas e despesas em um único documento orçamentário anual.

- **Universalidade:**

O orçamento deve conter TODAS as receitas e despesas de todos os órgãos e entidades estatais, sem exclusão.

- **Anualidade (ou Periodicidade):**

As estimativas de receita e fixação de despesas devem se referir a um período de 1 ano civil (coincidente com o ano civil no Brasil: de 1 de janeiro a 31 de dezembro).

- **Exclusividade (Art. 165, par. 8 da CF):**

A lei orçamentária não conterá matéria estranha a previsão da receita e a fixação da despesa, ressalvando-se a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito (empréstimos).

- **Orçamento Bruto:**

Todas as parcelas da receita e da despesa devem constar do orçamento pelos seus valores brutos, sem quaisquer deduções.

- **Não-Vinculação (ou Não-Afetação) das Receitas de Impostos (Art. 167, IV):**

É proibida a vinculação de receita de IMPOSTOS a órgão, fundo ou despesa específica, ressalvadas as destinações constitucionais para saúde, educação, garantia de operações de crédito e repasses constitucionais. NÃO-VINCULAÇÃO DE IMPOSTOS Atenção extrema: a proibição de vinculação aplica-se exclusivamente a receita de IMPOSTOS. As receitas de Taxas e Contribuições podem ter vinculação legal de destino, não sendo afetadas por este princípio.

3. Instrumentos de Planejamento: PPA, LDO e LOA

A Constituição de 1988 estabeleceu um sistema integrado de planejamento orçamentário de iniciativa do Poder Executivo, composto por três leis (Art. 165). Plano Plurianual (PPA) Lei de planejamento estratégico de medio prazo. Vigora por 4 anos. Estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas (DOM) da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. A vigência inicia-se no segundo ano do mandato presidencial e encerra-se no primeiro ano do mandato seguinte. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) Lei anual de ligação entre o planejamento estratégico (PPA) é a execução orçamentária (LOA). Suas principais funções são: orientar a elaboração da LOA; dispor sobre as alterações na legislação tributária; estabelecer a política de aplicação das agencias financeiras oficiais de fomento; e estabelecer metas e riscos fiscais (conforme exigência da LRF). Lei Orçamentária Anual (LOA) Lei de execução que viabiliza as ações governamentais para o ano correspondente. Compreende três orçamentos distintos:

- **Orçamento Fiscal:**

Abrange todos os poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

- **Orçamento de Investimento das Estatais:**

Refere-se as empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

- **Orçamento da Seguridade Social:**

Abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, englobando as áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social.

INICIATIVA ORÇAMENTÁRIA

A LDO, o PPA e a LOA são leis de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo (Presidente, Governador ou Prefeito). O Legislativo apenas analisa, emenda (com restrições) e aprova as leis orçamentárias, não podendo criá-las.

4. Receita Pública: Conceito e Classificações

Receita Pública é todo ingresso financeiro nos cofres do Estado, definitivo, que se integra ao patrimônio público sem quaisquer condições ou correspondência em passivos exigíveis (receita em sentido estrito). Classificação por Categoria Econômica (Lei 4.320/64) Classificação essencial para provas, dividida conforme a origem econômica dos ingressos:

- **Receitas Correntes:**
Ingressos destinados a manutenção da máquina pública. Mnemônico: 'TRIBUTA PA TRA SER INDU AGRO OUTRAS'. Composta por: Tributária (impostos, taxas, contribuições), Patrimonial (aluguéis, dividendos recebidos), Agropecuária, Industrial, de Serviços, Transferências Correntes, e Outras Receitas Correntes.
- **Receitas de Capital:**
Ingressos que aumentam o patrimônio do Estado em bens ou direitos, ou decorrem de mutações patrimoniais. Composta por: Operações de Crédito (empréstimos contraídos), Alienação de Bens (venda de móveis/imóveis), Amortização de Empréstimos (recebimento de parcelas de créditos concedidos), Transferências de Capital. Estágios da Receita Pública
- **Planejamento (Previsão):**
Estimativa de arrecadação que consta na LOA.
- **Lançamento:**
Ato administrativo de constituição do crédito tributário (identificação do devedor e valor).
- **Arrecadação:**
O pagamento do tributo realizado pelo contribuinte aos agentes arrecadadores credenciados (bancos).
- **Recolhimento:**
A transferência dos valores arrecadados pelos bancos para a Conta Única do Tesouro (caixa do Estado).

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Embora represente entrada de caixa, a operação de crédito (empréstimo tomado pelo governo) é classificada como Receita de Capital porque gera uma obrigação correspondente no Passivo (Dívida Fundada), caracterizando uma mutação patrimonial financeira.

5. Despesa Pública: Conceito e Classificações

Despesa Pública é o conjunto de dispendios realizados pelo Estado para o funcionamento dos serviços públicos e execução de políticas governamentais. Classificação por Categoria Econômica (Lei 4.320/64)

- **Despesas Correntes (Funcionamento):**
Dividem-se em: 1) Pessoal e Encargos Sociais; 2) Juros e Encargos da Dívida; 3) Outras Despesas Correntes (água, energia, material de consumo, serviços terceirizados).
- **Despesas de Capital (Aumento Patrimonial):**
Dividem-se em: 1) Investimentos (gastos para aquisição ou criação de novos bens que geram aumento do PIB - obras, instalações, máquinas novas); 2) Inversões Financeiras (aquisição de bens já em uso, imóveis prontos, ou compra de ações de empresas já existentes); 3) Amortização da Dívida (pagamento do principal da dívida contraída). Estágios da Despesa Pública (Lei 4.320/64 - Muito Importante)
- **Fixação:**
O limite máximo de gasto autorizado na LOA para cada ação governamental.
- **Empenho:**
Ato da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Reserva a dotação orçamentária. Pode ser: Ordinário (valor fixo e pagamento único), Global (valores parcelados como aluguel) ou Estimativo (valores variáveis como energia elétrica).
- **Liquidação:**
A verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprovantes do crédito. Consiste na verificação de que o serviço foi prestado ou o bem entregue de forma regular ('líquido e certo').
- **Pagamento:**
Ordem de pagamento assinada e creditada na conta do credor do Estado.

INVESTIMENTO VS. INVERSÃO FINANCEIRA

A pegadinha clássica em provas reside na diferença: a compra de um imóvel NOVO para construir uma escola é Investimento. A compra de um imóvel PRONTO (já construído) ou de terras já ocupadas é Inversão Financeira (pois não gerou aumento imediato do PIB, apenas mudança de titularidade).

6. Lei de Responsabilidade Fiscal: LCF 101/2000

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, pautada no planejamento, controle, transparência e equilíbrio de contas. Instrumentos de Transparência Fiscal

- **RREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária):**

Publicado pelo Poder Executivo bimestralmente até 30 dias após o encerramento de cada bimestre (Art. 165, par. 3 da CF).

- **RGF (Relatório de Gestão Fiscal):**

Emitido quadrimestralmente por todos os Poderes e Órgãos (Executivo, Legislativo, Judiciário, MP e Defensoria) até 30 dias após o fim do quadrimestre. Despesa com Pessoal (Art. 19 e 20 da LRF) A LRF impõe limites globais e por poder para despesa com pessoal ativo e inativo em relação a Receita Corrente Líquida (RCL) do respectivo ente federativo:

- **União (Limite Global: 50% da RCL):**

Executivo: 40.9%; Judiciário: 6%; Legislativo (com TCU): 2.5%; Ministério Público: 0.6%.

- **Estados (Limite Global: 60% da RCL - Muito Importante para SEFAZ-BA!):**

Executivo: 49%; Judiciário: 6%; Legislativo (com TCE/TCM): 3%; Ministério Público: 2%.

- **Municípios (Limite Global: 60% da RCL):**

Executivo: 54%; Legislativo (com TCM municipal se houver): 6%.

LIMITES DE ALERTA E PRUDENCIAL

Em relação ao limite máximo de pessoal: 1) Limite de Alerta -> 90% do limite máximo (emissão de alerta pelo Tribunal de Contas). 2) Limite Prudencial -> 95% do limite máximo. Se ultrapassar, a LRF proíbe concessão de aumento, criação de cargos, contratação de pessoal e pagamento de horas extras.

7. Receita Corrente Líquida (RCL) e Dívida

A Receita Corrente Líquida (RCL) é o parâmetro base para os limites de pessoal, dívida e operações de crédito da LRF. O seu cálculo é apurado somando-se as receitas correntes do mês de referência e dos 11 meses anteriores. Deduções no Cálculo da RCL Para obter a RCL de um ente, devem ser deduzidas das receitas correntes totais:

- **Na União:**

Os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal (repasse do FPE, FPM), contribuições sociais de empregadores e trabalhadores para a seguridade, PIS/Pasep.

- **Nós Estados (Foco da SEFAZ-BA):**

As parcelas entregues aos Municípios por repartição de receita constitucional (ex: repasse de 25% de ICMS, repasse de 50% de IPVA) e as contribuições dos servidores para o próprio sistema de previdência. Regra de Ouro (Art. 167, III da CF) É vedada a realização de operações de créditos (receita de capital obtida por empréstimos) que excedam o montante das despesas de capital (investimentos e amortização), ressalvadas as autorizadas mediante créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

OBJETIVO DA REGRA DE OURO

A finalidade da Regra de Ouro é impedir que o Estado se endivida (pegue empréstimos) para pagar despesas correntes (como salários e custeio administrativo). O endividamento só é aceitável para financiar novos investimentos de capital que gerem riquezas futuras para sanar a dívida.

8. Créditos Adicionais: Suplementares, Especiais e Extraordinários

Os créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na LOA (Lei 4.320/64).
Classificação dos Créditos Adicionais

- **Suplementares:**

Destinados ao reforço de dotação orçamentária já existente na LOA. Podem ser autorizados na própria LOA. Exigem indicação de recursos. Vigência restrita ao exercício financeiro.

- **Especiais:**

Destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica na LOA. Exigem autorização por lei especial anterior e indicação de recursos. Podem ser reabertos no exercício seguinte se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses do exercício.

- **Extraordinários:**

Destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Dispensam lei prévia e indicação de recursos; são abertos por Medida Provisória (União) ou Decreto (Estados). Podem também ser reabertos nos últimos 4 meses. Fontes de Recursos para Créditos (Art. 43, Lei 4.320/64) Para a abertura de créditos suplementares e especiais, a lei exige a existência de recursos disponíveis, considerando-se tais:

- **Superávit Financeiro:**

Diferença positiva entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro do exercício anterior.

- **Excesso de Arrecadação:**

Saldo positivo entre a receita realizada e a receita prevista, deduzido o saldo de créditos extraordinários abertos no exercício.

- **Anulação parcial ou total de dotações:**

Remanejamento de verbas retiradas de outras ações do orçamento.

REABERTURA DE CRÉDITOS

Apenas os créditos ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS podem ser reabertos no exercício financeiro seguinte, caso o decreto de autorização ocorra a partir de 1 de setembro (últimos 4 meses). Os créditos suplementares NUNCA se reabrem, expirando em 31/12.

9. As 10 Grandes Pegadinhas de Finanças Públicas

As provas de Finanças Públicas (AFO) da FGV e do Cebraspe para carreiras de auditoria exigem atenção a detalhes e mnemônicos:

- **1. Diferença de PPA e LDO:**
DOM (Diretrizes, Objetivos e Metas) é característica do PPA. A LDO dispõe sobre metas fiscais, incentivo de fomento e orientação para a LOA.
- **2. Exclusão de Receitas de Impostos na Não-Vinculação:**
A vinculação de receitas é proibida exclusivamente para IMPOSTOS. Contribuições (como a do INSS ou a de Iluminação Pública - COSIP) e taxas são vinculadas por essência.
- **3. Alienação de Ativos para Custeio:**
A LRF proíbe a aplicação da receita de capital obtida com a alienação de bens (venda de ativos) para o financiamento de despesa corrente (salários, custeio), salvo se destinada aos regimes de previdência.
- **4. Restos a Pagar vs. Despesas de Exercícios Anteriores (DEA):**
Restos a Pagar são despesas empenhadas mas não pagas até 31 de dezembro. DEA refere-se a compromissos de exercícios encerrados para os quais não havia empenho correspondente.
- **5. RGF quadrimestral vs. RREO bimestral:**
O RREO é bimestral é publicado apenas pelo Executivo. O RGF é quadrimestral e é de emissão obrigatória por todos os poderes e órgãos independentes (incluindo Tribunais de Contas e Defensoria).
- **6. Limites de Pessoal nos Estados:**
O limite de despesas com pessoal nos Estados é de 60% da RCL. A pegadinha é dizer que o limite do Executivo é de 54%. No Estado o limite do Executivo é de 49% (54% é o limite do Executivo municipal).
- **7. Exclusão da Previdência Privada de RCL:**
As receitas de contribuições previdenciárias dos servidores estaduais devem ser deduzidas da receita corrente para o cálculo da RCL, evitando dupla contagem.
- **8. Crédito Suplementar na própria LOA:**
Apenas os créditos suplementares podem ter autorização de abertura prevista na própria LOA (exceção a exclusividade). Os créditos especiais e extraordinários exigem leis/decretos autônomos.
- **9. Limite Prudencial e Demissão de Servidores:**
Ao ultrapassar o limite prudencial de pessoal (95% do máximo), aplicam-se restrições de aumento e horas extras, mas a demissão de servidores só é obrigatória ao ultrapassar o limite máximo (100%).
- **10. Superávit Financeiro vs. Economia de Orçamento:**
Superávit Financeiro é recurso real em dinheiro no Ativo. Economia de orçamento (despesa não empenhada) não gera necessariamente dinheiro em caixa, não podendo ser usada como fonte automática.

FICHA DE REVISÃO GERAL

Foque os esforços de revisão final na classificação de Receitas/Despesas Correntes e de Capital (Investimento vs Inversão), nos limites de despesas com pessoal da LRF e prazos do RGF/RREO, além das fontes para créditos adicionais.

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.